

DATABASEHANDLERAVTALE / DATA PROCESSING AGREEMENT

IntelligentForce AS Version 1.0 — 31 July 2026

This agreement is bilingual. The Norwegian version (Sections 1–12) is legally binding for agreements governed by Norwegian law. The English version (Sections 13–24) is provided for reference and is legally equivalent.

NORSK VERSJON

Databehandleravtale i henhold til GDPR artikkel 28

Denne Databehandleravtalen («DBA» eller «Avtalen») inngås mellom:

Behandlingsansvarlig («Kunden») Navn: _____

Organisasjonsnummer: _____ Adresse: _____

_____ Kontaktperson: _____

_____ E-post: _____

og

Databehandler («IntelligentForce») IntelligentForce AS Registrert i Norge E-post:

hello@intelligentforce.ai Nettsted: intelligentforce.ai

Heretter samlet omtalt som «Partene».

Artikkel 1 — Formål og omfang

Denne Avtalen regulerer IntelligentForces behandling av personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med levering av AI-drevne forretningsautomatiseringstjenester («Tjenestene»), som beskrevet i den overordnede tjenesteavtalen mellom Partene («Hovedavtalen»).

Avtalen er inngått for å sikre at behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) ²⁰¹⁶/₆₇₉ av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger (GDPR), samt norsk personvernlovgivning.

Artikkel 2 — Definisjoner

I denne Avtalen har følgende begreper den betydning som er angitt nedenfor:

- «**Personopplysninger**» betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, jf. GDPR artikkel 4 nr. 1.
 - «**Behandling**» betyr enhver operasjon som utføres på personopplysninger, jf. GDPR artikkel 4 nr. 2.
 - «**Behandlingsansvarlig**» betyr den juridiske person som alene eller sammen med andre fastsetter formålene med og midlene for behandlingen av personopplysninger.
 - «**Databehandler**» betyr en fysisk eller juridisk person som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.
 - «**Registrert**» betyr den fysiske person som personopplysningene gjelder.
 - «**Underdatabehandler**» betyr en tredjepart som IntelligentForce engasjerer for å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av Kunden.
-

Artikkel 3 — Behandlingens art, formål, varighet og kategorier

3.1 Behandlingens art og formål IntelligentForce behandler personopplysninger utelukkende for å levere Tjenestene til Kunden, herunder:

- Drift og vedlikehold av AI-agenter og automatiseringsarbeidsflyter
- Behandling av data som inngår i Kundens forretningsprosesser
- Teknisk support og feilsøking
- Sikkerhetskopier og gjenoppretting

3.2 Kategorier av registrerte Behandlingen kan gjelde følgende kategorier av registrerte:

- Kundens ansatte
- Kundens kunder og forretningsforbindelser
- Andre fysiske personer hvis data inngår i Kundens forretningsprosesser

3.3 Kategorier av personopplysninger Behandlingen kan gjelde følgende kategorier av personopplysninger:

- Kontaktopplysninger (navn, e-post, telefon, adresse)
- Yrkesmessige opplysninger (stillingstittel, arbeidsgiver)
- Transaksjons- og forretningsdata

- Kommunikasjonsdata
- Andre kategorier av personopplysninger som Kunden velger å behandle via Tjenestene

IntelligentForce behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger (sensitive opplysninger) med mindre Kunden eksplisitt instruerer dette og det foreligger et gyldig rettslig grunnlag.

3.4 Varighet Avtalen gjelder så lenge IntelligentForce leverer Tjenestene til Kunden i henhold til Hovedavtalen.

Artikkel 4 — Kundens forpliktelser

Kunden bekrefter og forplikter seg til å:

- a) Behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, herunder GDPR.
 - b) Ha et gyldig rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger som IntelligentForce utfører på Kundens vegne.
 - c) Gi de registrerte nødvendig informasjon om behandlingen i henhold til GDPR artiklene 13 og 14.
 - d) Gi IntelligentForce klare og dokumenterte instruksjoner for behandlingen av personopplysninger.
 - e) Sikre at Kunden har rett til å overføre personopplysningene til IntelligentForce for behandling i henhold til denne Avtalen.
-

Artikkel 5 — IntelligentForces forpliktelser

IntelligentForce forplikter seg til å:

5.1 Instruksbinding Behandle personopplysninger utelukkende i henhold til Kundens dokumenterte instruksjoner, med mindre annet er påkrevd ved lov. Dersom IntelligentForce er rettslig forpliktet til å behandle personopplysninger på annen måte, skal Kunden informeres om dette på forhånd, med mindre loven forbyr slik informasjon.

5.2 Konfidensialitet Sikre at alle personer som er autorisert til å behandle personopplysningene er underlagt taushetsplikt, enten ved lov eller ved avtale.

5.3 Sikkerhet Gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoen, jf. GDPR artikkel 32, herunder:

- Kryptering av personopplysninger under overføring og lagring
- Evne til å sikre løpende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene

- Evne til å gjenopprette tilgjengeligheten til og tilgangen til personopplysninger i rett tid ved en fysisk eller teknisk hendelse
- Prosess for regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten av tekniske og organisatoriske tiltak

5.4 Underdatabehandlere Ikke engasjere underdatabehandlere uten forhåndsgodkjenning fra Kunden, jf. artikkel 6 nedenfor.

5.5 Bistand til Kunden Bistå Kunden, i den grad det er mulig, med å oppfylle Kundens forpliktelse til å besvare anmodninger om utøvelse av de registrertes rettigheter i henhold til GDPR kapittel III.

5.6 Bistand ved sikkerhetsbrudd Varsle Kunden uten unødig opphold, og senest innen 48 timer, etter å ha fått kjennskap til et brudd på personopplysningssikkerheten. Varselet skal inneholde:

- En beskrivelse av bruddet, herunder kategorier og omtrentlig antall berørte registrerte og personopplysningsoppføringer
- Navn og kontaktopplysninger til personvernombudet eller et annet kontaktpunkt
- En beskrivelse av de sannsynlige konsekvensene av bruddet
- En beskrivelse av tiltak som er truffet eller foreslått for å håndtere bruddet

5.7 Sletting eller tilbakelevering Ved opphør av Tjenestene, etter Kundens valg, slette eller tilbakelevere alle personopplysninger til Kunden og slette eksisterende kopier, med mindre lagring er påkrevd ved lov. Sletting bekreftes skriftlig innen 30 dager.

5.8 Revisjonsrett Stille til rådighet all informasjon som er nødvendig for å påvise overholdelse av forpliktelsene i denne Avtalen, og tillate og bidra til revisjoner og inspeksjoner utført av Kunden eller en revisor som Kunden har bemyndiget. Kunden varslers IntelligentForce minst 14 dager i forveien om planlagte revisjoner.

Artikkel 6 — Underdatabehandlere

6.1 IntelligentForce har Kundens generelle forhåndsgodkjenning til å engasjere underdatabehandlere for levering av Tjenestene. En oppdatert liste over underdatabehandlere er tilgjengelig på intelligentforce.ai/legal.

6.2 IntelligentForce skal informere Kunden om planlagte endringer i underdatabehandlere med minst 14 dagers varsel. Kunden kan protestere mot endringen innen denne fristen.

6.3 IntelligentForce skal inngå en databehandleravtale med hver underdatabehandler som pålegger dem de samme forpliktelsene som IntelligentForce er underlagt i henhold til denne Avtalen.

6.4 Dersom en underdatabehandler ikke oppfyller sine forpliktelser, forblir IntelligentForce fullt ansvarlig overfor Kunden.

Gjeldende underdatabehandlere (per 31. juli 2026):

Underdatabehandler	Formål	Land
Cloudflare, Inc.	CDN, sikkerhet, DNS	USA (SCC)
OpenAI, L.L.C.	AI-modeller (ALEX)	USA (SCC)
Hostingleverandør	Serverinfrastruktur	EU/EØS
Stripe, Inc.	Betalingsbehandling	USA (SCC)

Artikkel 7 — Internasjonale overføringer

Dersom behandling av personopplysninger innebærer overføring til tredjeland (utenfor EØS), sikrer IntelligentForce at overføringen er beskyttet av egnede garantier i henhold til GDPR artikkel 46, herunder EUs standardkontraktsbestemmelser (SCC) eller tilsvarende mekanismer. IntelligentForce informerer Kunden om slike overføringer.

Artikkel 8 — Ansvar

8.1 Partenes ansvar i forbindelse med denne Avtalen reguleres av Hovedavtalen og gjeldende personvernlovgivning.

8.2 Dersom IntelligentForce behandler personopplysninger i strid med denne Avtalen eller gjeldende personvernlovgivning, kan IntelligentForce holdes ansvarlig for skade påført de registrerte i henhold til GDPR artikkel 82.

8.3 IntelligentForce er ikke ansvarlig for behandling som skjer i henhold til Kundens instruksjoner dersom slike instruksjoner er i strid med gjeldende personvernlovgivning.

Artikkel 9 — Varighet og opphør

Denne Avtalen gjelder fra signeringsdatoen og opphører automatisk ved utløpet av Hovedavtalen. Ved opphør gjelder bestemmelsene i artikkel 5.7 om sletting eller tilbakelevering av personopplysninger.

Artikkel 10 — Gjeldende lov og verneting

Denne Avtalen er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne Avtalen skal avgjøres av Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

Artikkel 11 — Endringer

Endringer i denne Avtalen skal skje skriftlig og signeres av begge Parter. IntelligentForce kan oppdatere listen over underdatabehandlere i henhold til artikkel 6.

Artikkel 12 — Signaturer

Behandlingsansvarlig (Kunden)

Navn: _____ Stilling: _____

Dato: _____
Signatur: _____

Databehandler (IntelligentForce AS)

Navn: _____ Stilling: _____

Dato: _____
Signatur: _____

ENGLISH VERSION

Data Processing Agreement pursuant to GDPR Article 28

This Data Processing Agreement (“DPA” or “Agreement”) is entered into between:

Controller (“Customer”) Name: _____ Registration
number: _____ Address: _____

Contact person: _____
Email: _____

and

Processor (“IntelligentForce”) IntelligentForce AS Registered in Norway Email:
hello@intelligentforce.ai Website: intelligentforce.ai

Hereinafter collectively referred to as “the Parties”.

Article 13 — Purpose and Scope

This Agreement governs IntelligentForce's processing of personal data on behalf of the Customer in connection with the provision of AI-powered business automation services ("Services"), as described in the overarching service agreement between the Parties ("Principal Agreement").

This Agreement is entered into to ensure that the processing of personal data is carried out in accordance with Regulation (EU) ²⁰¹⁶/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data (GDPR), and applicable Norwegian data protection legislation.

Article 14 — Definitions

In this Agreement, the following terms have the meanings set out below:

- **"Personal Data"** means any information relating to an identified or identifiable natural person, as defined in GDPR Article 4(1).
 - **"Processing"** means any operation performed on personal data, as defined in GDPR Article 4(2).
 - **"Controller"** means the legal person who, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data.
 - **"Processor"** means a natural or legal person who processes personal data on behalf of the controller.
 - **"Data Subject"** means the natural person to whom the personal data relates.
 - **"Sub-processor"** means a third party engaged by IntelligentForce to carry out specific processing activities on behalf of the Customer.
-

Article 15 — Nature, Purpose, Duration and Categories of Processing

15.1 Nature and purpose of processing IntelligentForce processes personal data solely to deliver the Services to the Customer, including:

- Operation and maintenance of AI agents and automation workflows
- Processing of data forming part of the Customer's business processes
- Technical support and troubleshooting
- Backups and recovery

15.2 Categories of data subjects Processing may concern the following categories of data subjects:

- The Customer's employees
- The Customer's clients and business contacts
- Other natural persons whose data forms part of the Customer's business processes

15.3 Categories of personal data Processing may concern the following categories of personal data:

- Contact details (name, email, phone, address)
- Professional information (job title, employer)
- Transaction and business data
- Communication data
- Other categories of personal data that the Customer chooses to process via the Services

IntelligentForce does not process special categories of personal data (sensitive data) unless the Customer explicitly instructs this and a valid legal basis exists.

15.4 Duration This Agreement applies for as long as IntelligentForce provides the Services to the Customer under the Principal Agreement.

Article 16 — Customer's Obligations

The Customer confirms and undertakes to:

- a) Process personal data in accordance with applicable data protection legislation, including GDPR.
 - b) Have a valid legal basis for the processing of personal data that IntelligentForce carries out on the Customer's behalf.
 - c) Provide data subjects with the necessary information about the processing in accordance with GDPR Articles 13 and 14.
 - d) Provide IntelligentForce with clear and documented instructions for the processing of personal data.
 - e) Ensure that the Customer has the right to transfer personal data to IntelligentForce for processing under this Agreement.
-

Article 17 — IntelligentForce's Obligations

IntelligentForce undertakes to:

17.1 Instruction binding Process personal data solely on the basis of the Customer's documented instructions, unless otherwise required by law. If IntelligentForce is legally required to process personal data in another manner, the Customer shall be informed in advance, unless the law prohibits such information.

17.2 Confidentiality Ensure that all persons authorised to process the personal data are subject to a duty of confidentiality, either by law or by contract.

17.3 Security Implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, pursuant to GDPR Article 32, including:

- Encryption of personal data in transit and at rest
- The ability to ensure ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of processing systems
- The ability to restore the availability of and access to personal data in a timely manner in the event of a physical or technical incident
- A process for regularly testing, assessing and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures

17.4 Sub-processors Not engage sub-processors without the prior authorisation of the Customer, pursuant to Article 18 below.

17.5 Assistance to the Customer Assist the Customer, insofar as possible, in fulfilling the Customer's obligation to respond to requests for the exercise of data subjects' rights under GDPR Chapter III.

17.6 Assistance in the event of a security breach Notify the Customer without undue delay, and no later than 48 hours, after becoming aware of a personal data breach. The notification shall include:

- A description of the breach, including the categories and approximate number of data subjects and personal data records concerned
- The name and contact details of the data protection officer or other contact point
- A description of the likely consequences of the breach
- A description of the measures taken or proposed to address the breach

17.7 Deletion or return Upon termination of the Services, at the Customer's choice, delete or return all personal data to the Customer and delete existing copies, unless storage is required by law. Deletion shall be confirmed in writing within 30 days.

17.8 Right of audit Make available all information necessary to demonstrate compliance with the obligations set out in this Agreement, and allow and contribute to audits and inspections carried out by the Customer or an auditor mandated by the Customer. The Customer shall give IntelligentForce at least 14 days’ notice of planned audits.

Article 18 — Sub-processors

18.1 IntelligentForce has the Customer’s general prior authorisation to engage sub-processors for the provision of the Services. An up-to-date list of sub-processors is available at intelligentforce.ai/legal.

18.2 IntelligentForce shall inform the Customer of planned changes to sub-processors with at least 14 days’ notice. The Customer may object to the change within this period.

18.3 IntelligentForce shall enter into a data processing agreement with each sub-processor imposing on them the same obligations as IntelligentForce is subject to under this Agreement.

18.4 If a sub-processor fails to fulfil its obligations, IntelligentForce remains fully liable to the Customer.

Current sub-processors (as of 31 July 2026):

Sub-processor	Purpose	Country
Cloudflare, Inc.	CDN, security, DNS	USA (SCC)
OpenAI, L.L.C.	AI models (ALEX)	USA (SCC)
Hosting provider	Server infrastructure	EU/EEA
Stripe, Inc.	Payment processing	USA (SCC)

Article 19 — International Transfers

Where the processing of personal data involves a transfer to a third country (outside the EEA), IntelligentForce ensures that the transfer is protected by appropriate safeguards pursuant to GDPR Article 46, including EU Standard Contractual Clauses (SCCs) or equivalent mechanisms. IntelligentForce shall inform the Customer of such transfers.

Article 20 — Liability

20.1 The Parties’ liability in connection with this Agreement is governed by the Principal Agreement and applicable data protection legislation.

20.2 Where IntelligentForce processes personal data in breach of this Agreement or applicable data protection legislation, IntelligentForce may be held liable for damage caused to data subjects pursuant to GDPR Article 82.

20.3 IntelligentForce is not liable for processing carried out in accordance with the Customer's instructions where such instructions are in breach of applicable data protection legislation.

Article 21 — Duration and Termination

This Agreement applies from the date of signature and terminates automatically upon expiry of the Principal Agreement. Upon termination, the provisions of Article 17.7 on deletion or return of personal data apply.

Article 22 — Governing Law and Jurisdiction

This Agreement is governed by Norwegian law. Any disputes arising from or in connection with this Agreement shall be resolved by Oslo District Court as the exclusive venue.

Article 23 — Amendments

Amendments to this Agreement shall be made in writing and signed by both Parties. IntelligentForce may update the list of sub-processors in accordance with Article 18.

Article 24 — Signatures

Controller (Customer)

Name: _____ Title: _____
_____ Date: _____
Signature: _____

Processor (IntelligentForce AS)

Name: _____ Title: _____
_____ Date: _____
Signature: _____
